طرح نهادی برای گذار دموکراتیک ایران

مجلس مهستان

نسخه‌ی بازنگری‌شده‌ی طرح

ترکیب سنجیده‌ی واقعیت و ارزش

بکارگیری هر دو بال تکنوکراسی و دموکراسی برای ساختن ایرانی آزاد و آباد

مهدی سالم

اسفند ۱۴۰۴ / مارس ۲۰۲۶

پیش‌گفتار

این سند چارچوب نهادی پیشنهادی برای دوران گذار دموکراتیک ایران را تشریح می‌کند. محور آن «**مجلس مهستان**» است — نهادی منتخب و مردم‌محور — که مسئولیت هدایت فرایند گذار را بر عهده می‌گیرد. این طرح بر اصولی استوار است که هدف آن‌ها تضمین انتقال قدرت صلح‌آمیز، حفظ حقوق و آزادی‌های شهروندان، و ایجاد پایه‌ای محکم برای دموکراسی پایدار است.

این سند زنده و پویاست. تمام پیشنهادها، اعداد و ساختارها برای بحث و بازنگری ارائه شده‌اند. تصمیم نهایی درباره‌ی آینده‌ی ایران تنها با **مردم ایران** است. با این حال، برخی عناصر این طرح بر پایه‌ی اندیشه، تجربه‌های تخصصی و درس‌های آموخته‌شده‌ی جهانی شکل گرفته‌اند و نویسنده بر آن‌ها تأکید دارد؛ از این رو تغییر یا حذف آن‌ها لزوماً مورد تأیید نویسنده نخواهد بود. این موارد در بخش‌های مربوطه به‌طور جداگانه توضیح داده شده‌اند.

در چنین مقاطعی، ملت‌ها با دوگانگی‌ای اساسی روبه‌رو می‌شوند: ۱- آیا باید حق تعیین سرنوشت را به نسل‌های آینده واگذار کنند و آزادی انتخاب آنان را محترم بشمارند، یعنی آیا قوانین اساسی منعطفی برای رژیم سیاسی جدید تنظیم کنند؟، از اصول و بندهای غیر قابل تغییر استفاده نکنند؟ [a] یا ۲- باید بر پایه‌ی تجربه‌های به‌دست‌آمده و ضرورت‌های موجود، نقشه‌ی راهی مطمئن و بنیادی استوار برای آیندگان به یادگار بگذارند؟ .[b]

آیا تعیین اصولی تخلف‌ناپذیر و دشوار برای تغییر، به معنای تعیین تکلیف و نوعی پدرسالاری برای آیندگان است، یا تصمیمی سنجیده و میراثی گران‌بها که از آزادی، رواداری و تکثر در جامعه محافظت می‌کند؟

[a] با توجه به این مهم که اصول تخلف ناپذیر در حول و حوش خود، نهادهای ثابت و روابط قدرتی شکل خواهند داد که تغییر آن جز با خشونت و درگیری میسر شدنی نیست!

[b] زیرا هیجان‌ها یا توهم‌های ایشان ممکن است به شکست‌هایی فاجعه‌بار بی‌انجامند و به هزینه‌های غیرضروری و تکرار تجربه‌های تلخی منجر شوند که دستاوردهای یک ملت را و پدران موسس آنرا از میان ببرند.

«ایران برای همه‌ی ایرانیان»

ایده‌های هدایت کننده...

نه به ...	آری به ...
فرد محوری	رویه و قانون محوری
هم‌قبیلگی محوری	هم‌سرنوشتی محوری
ایدئولوژی محوری	رای و اراده محوری
اعتماد محوری	شفافیت و تضمین محوری
عقیده‌محوری	اندیشه‌محوری
تکلیف محوری	حق محوری
فرافکنی و انتظار محوری	عاملیت و مشارکت محوری
ساده‌اندیشی و خواست محوری	هم‌رقصی با پیچیدگی‌ها و ساخت محوری
گذشته و سابقه‌محوری	سرنوشت و نتیجه‌محوری
پدرسالاری و ارباب‌محوری	مسئولیت‌مشترک محوری
استبداد و خود رایی محوری	هم‌فهمی و گفتگو محوری

ایده‌های هدایت‌کننده‌ی چارچوب گذار دموکراتیک

آری به ...		نه به ...
محور اول: از وابستگی به عاملیت		
رویه و قانون محوری نهادسازی و اتکا به فرآیندهای شفاف	⟸	**فرد محوری** وابستگی به شخصیت‌ها و رهبران فردی
عاملیت و مشارکت محوری شهروندی فعال و پذیرش مسئولیت	⟸	**فرافکنی و انتظار محوری** انتظار از دیگران و فرافکنی مسئولیت
مسئولیت مشترک محوری رهبری توزیع‌شده و مسئولیت جمعی	⟸	**پدرسالاری و ارباب‌محوری** سلسله‌مراتب و تمرکز اختیار
توزیع قدرت و عدم‌تمرکز تقویت نهادهای محلی و مردمی	⟸	**تمرکز قدرت** انحصار تمام قدرت در یک نقطه
محور دوم: از مصلحت‌اندیشی به مشارکت و مسئولیت		
شفافیت و تضمین محوری سازوکارهای قابل‌راستی‌آزمایی و نظارت	⟸	**اعتماد کور محوری** اتکا به حسن‌نیت بدون نظارت
اندیشه‌محوری تفکر انتقادی و پرسشگری مستمر	⟸	**عقیده‌محوری** پایبندی جزمی به باورهای ثابت
حق محوری تضمین حقوق بنیادین و آزادی‌ها	⟸	**تکلیف محوری** تأکید بر اطاعت و وظایف یک‌سویه
عملکرد و پاسخگویی محوری ارزیابی بر اساس نتایج عملی	⟸	**وعده و شعار محوری** فریب با شعار و وعده‌های توخالی
هم‌فهمی و گفتگو محوری تصمیم‌گیری مشورتی و سازنده	⟸	**استبداد و خودرایی** تصمیم‌گیری یک‌جانبه و حذفی
محور سوم: از هویت و گذشته‌نگری به منافع و سرنوشت مشترک		
هم‌سرنوشتی محوری ساختن آینده‌ای مشترک فراتر از مرزهای قومی	⟸	**هم‌قبیلگی محوری** تعلق گروهی و قبیله‌ای
رأی و اراده محوری احترام به رأی جمعی و اراده آزاد	⟸	**ایدئولوژی محوری** تحمیل چارچوب ایدئولوژیک واحد
سرنوشت و نتیجه‌محوری نگاه به آینده و ارزیابی بر اساس نتایج	⟸	**گذشته و سابقه‌محوری** گیرافتادن در گذشته و داوری بر پایه سوابق
هم‌رقصی با پیچیدگی‌ها و ساخت محوری پذیرش پیچیدگی واقعیت و ساختن تدریجی	⟸	**ساده‌اندیشی و خواست محوری** ساده‌سازی مسائل و شعارزدگی
تکثرگرایی و همزیستی جشن تنوع و پذیرش تفاوت‌ها	⟸	**یکسان‌سازی و حذف** سرکوب تفاوت‌ها و تحمیل یکدستی
آگاهی و توانمندسازی امنیت از طریق دانایی و مشارکت	⟸	**ترس و تهدید محوری** حکمرانی بر پایه ارعاب

بخش اول

طرح

فصل ۱

مقدمه

ایران در مقطعی تاریخی قرار دارد که تصمیمات امروز، سرنوشت نسل‌های آینده را رقم خواهد زد. نه تعلل و بی‌عملی و یا ترس از تغییر کارساز است، نه شتاب و هیجان و احساساتی شدن و یا تمامیت‌خواهی و تصاحب جنبش به نفع فرد یا گروهی خاص.

برای داشتن ایرانی آزاد، آباد، متکثر و چندصدایی، به شکلی که پایه‌های مستحکم انسجام و آینده‌نگری و توسعه‌ی پایدار در آن نصب شده باشد، باید فرایند گذار را هر چه بیشتر و بهتر و بر اساس دروس آموخته‌ی ملی و بین‌المللی مهندسی کرد.

خشم و خشونت و عمل‌گرایی سریع و انقلابی تا مقطع عبور از جمهوری اسلامی و اطمینان از بازگشت‌ناپذیر بودن آن قابل درک و شاید ضروری باشد — هرچند که هنوز نباید مصداق خشونت کور و یا خارج از اندازه باشد — ولی فراتر از آن، قطعاً مانع ساختن و همکاری و همدلی مردمی خواهد بود که همه زجر کشیده و آسیب‌دیده از این نظام قهرآمیز بوده‌اند.

تجربه‌ی جهانی — از تونس و آفریقای جنوبی تا اسپانیا و لهستان و شیلی، و همچنین ضدالگوهایی مانند لیبی، مصر و عراق — نشان داده است که **کیفیت طراحی نهادی دوران گذار** بیش از هر عامل دیگری تعیین‌کننده‌ی سرنوشت نظام سیاسی آینده است. کشورهایی که با آگاهی، فراگیری و اجماع این مرحله را طی کرده‌اند، از دام‌های هرج‌ومرج، بازگشت استبداد و جنگ داخلی گریخته‌اند.

فصل ۲

اصول راهنمای طراحی نظام نهادی گذار

پیش از ورود به جزئیات ساختاری، لازم است اصول بنیادینی که طراحی کل نظام نهادی گذار بر مبنای آن‌ها صورت گرفته، به‌روشنی بیان شود. این اصول برخاسته از ادبیات نظری سیاست تأسیسی (Constituent Politics)، تجربه‌ی تطبیقی گذارهای دموکراتیک و ضرورت‌های ویژه‌ی ایران است.

اصل اول: ترکیب دموکراسی مستقیم و تخصص‌گرایی

> *هر تصمیم سیاسی دو بُعد دارد: بُعد واقعیت (Fact) و بُعد ارزش (Value). هنر حکمرانی خوب در دوران گذار، جدا کردن و سپس ترکیب درست این دو بُعد است.*

- **بُعد واقعیت و تخصص (What is)**: داده‌ها، حقایق علمی‌تجربی، تحلیل‌های فنی، پیامدهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی. این بُعد از **تکنوکرات‌ها، متخصصان و مراکز پژوهشی** دریافت می‌شود.
- **بُعد ارزش و خواست ملی (What ought to be)**: تمایلات، ارزش‌ها، آرزوها، ترجیحات و حق تعیین سرنوشت مردم. این بُعد **فقط و فقط** از طریق **مراجعه‌ی مستقیم به آرای مردم** قابل تعیین است.

مبنای نظری: این تفکیک ریشه در اندیشه‌ی دیوید هیوم (تفکیک «هست» از «باید»)، یورگن هابرماس (دموکراسی مشورتی)، و فیلیپ پتیت (جمهوری‌خواهی و آزادی به‌مثابه عدم سلطه) دارد.

نمونه‌های جهانی:

- **ایرلند (۲۰۱۶–۲۰۱۹)**: مجمع شهروندان (Citizens' Assembly) — ترکیب شهروندان عادی و متخصصان؛ نتیجه: اصلاح قانون اساسی از جمله قانون سقط جنین
- **فرانسه (۲۰۱۹–۲۰۲۰)**: کنوانسیون شهروندی اقلیم — ۱۵۰ شهروند تصادفی با کمک متخصصان اقلیمی
- **آفریقای جنوبی**: تدوین قانون اساسی ۱۹۹۶ شامل بیش از ۲ میلیون نظر مردمی

اصل دوم: نمایندگی نسبی (Proportional Representation)

> *در جامعه‌ای به تنوع و تکثر ایران، هیچ صدایی نباید نشنیده بماند.*

سیستم انتخاباتی نسبی‌فهرستی تضمین می‌کند که ترکیب مجلس مهستان آینه‌ی واقعی جامعه‌ی ایران باشد. تجربه‌ی جهانی (لیپهارت، ۱۹۹۹؛ رینولدز، ۲۰۱۱) نشان داده که سیستم‌های نسبی در جوامع متکثر:

- نمایندگی عادلانه‌تر اقلیت‌ها را تضمین می‌کنند
- ائتلاف‌سازی و مذاکره را تشویق می‌کنند
- ریسک انحصار قدرت توسط یک گروه را کاهش می‌دهند
- مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهند

اصل سوم: قانون اساسی‌گرایی دو مرحله‌ای

> *خلأ قانونی خطرناک‌ترین تهدید دوران گذار است.*

مدل دو قانون اساسی (موقت + نهایی) — بر اساس تجربه‌ی موفق آفریقای جنوبی — تضمین می‌کند که:

- از روز اول چارچوب حقوقی وجود داشته باشد
- فشار زمانی برای تصمیمات سرنوشت‌ساز حذف شود
- اصول غیرقابل‌نقض از ابتدا تثبیت شوند
- فرصت کافی برای بحث عمومی وجود داشته باشد

اصل چهارم: اصلاح نه تخریب

> *تجربه‌ی عراق نشان داد: انحلال کامل نهادها = فاجعه.*

ساختارهای اداری، نظامی و خدماتی کشور با **رهبری جدید و اصلاح‌شده** حفظ می‌شوند. نیروهای حرفه‌ای و غیرمتخلف جذب ساختار جدید شده و فقط ساختارهای ایدئولوژیک و عاملان جنایات کنار گذاشته می‌شوند. سیاست De-Baathification عراق درس آموخته‌ای است که این طرح از آن عبرت گرفته است.

اصل پنجم: شفافیت و پاسخ‌گویی حداکثری

> *قدرت بدون نظارت، فاسد می‌شود.*

تمام جلسات مجلس مهستان علنی خواهد بود. تمام تصمیمات مستند و عمومی خواهند شد. تمام مقامات دوران گذار ملزم به شفافیت مالی هستند.

اصل ششم: فراگیری و تعهد به حقوق بنیادین

> *ایران برای همه‌ی ایرانیان.*

هیچ گروه، قوم، جنسیت، مذهب یا ایدئولوژی از فرایند گذار حذف نخواهد شد. اصول بنیادین حقوق بشر — شامل برابری جنسیتی، حقوق اقلیت‌ها، آزادی عقیده و ممنوعیت شکنجه — **غیرقابل‌نقض** هستند و هیچ نهادی، حتی مجلس مهستان، حق تعلیق آن‌ها را ندارد.

فصل ۳

چارچوب گذار: مجلس مهستان

یادداشت مهم درباره‌ی اعداد و نسبت‌های این سند

تمام اعداد، نسبت‌ها، آستانه‌ها و زمان‌بندی‌های مشخصی که در این سند ذکر می‌شوند (مانند ۳۰۰ نماینده، ۳٪ آستانه، ۲ ماه مهلت) **پیشنهادی برای بحث** هستند — نه مقادیر ثابت. منظور اصلی این سند، نشان دادن *نیاز به تعریف چنین پارامترهایی* است. تمام ارقام توسط مجلس مهستان منتخب مردم نهایی خواهند شد.

نهاد محوری گذار یک **مجلس مردم‌محور منتخب** (مجلس مهستان) است که در اسرع وقت پس از آغاز دوره‌ی گذار تشکیل خواهد شد.

۱.۳ فرایند انتخابات و تشکیل مجلس

بند ۱

جریان‌ها و ائتلاف‌هایی به شکل خودجوش باید شکل گرفته و اعضایی را در کل کشور به شکل فهرست کاندیداهای مورد تأیید معرفی کنند. **هر جریانی که فهرست ملی معرفی می‌کند، موظف است پیش‌نویس قانون اساسی موقت پیشنهادی خود را نیز منتشر کند.**

بند ۲

پس از آغاز دوره‌ی گذار، فرایند ثبت‌نام و تبلیغات رسمی‌تر آغاز می‌شود. تبلیغات و معرفی و ائتلاف‌ها از همین اکنون نیز قابل انجام است. ثبت‌نام رسمی افراد و معرفی فهرست‌ها در وب‌سایت وزارت کشور و سایر پایگاه‌های اطلاع‌رسانی عمومی منعکس خواهد شد.

بند ۳

اجرای انتخابات به شکل **غیرمتمرکز** توسط فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها با کمک مدارس و آموزش‌وپرورش صورت خواهد گرفت. نظارت از طریق **ناظران جریان‌ها** + **ناظران بین‌المللی** + **ناظران جامعه‌ی مدنی** تضمین می‌شود.

بند ۴

انتخابات در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت و پس از شمارش آرا و تأیید نتایج، ظرف یک هفته **مجلس مهستان دوران گذار** تشکیل خواهد شد.

۲.۳ ترکیب مجلس مهستان

بند ۵

مجلس مهستان متشکل از ۳۰۰ **نماینده** (پیشنهادی) خواهد بود:

- ۲۴۰ **کرسی استانی:** بر اساس جمعیت هر استان، سیستم نسبی‌فهرستی (حداقل ۳ کرسی برای هر استان). آستانه‌ی ورود: ۳٪
- ۴۰ **کرسی فهرست ملی:** برای جریان‌هایی که فهرست سراسری دارند. آستانه‌ی ورود: ۵٪
- ۲۰ **کرسی تضمینی اقلیت‌ها:** برای اقلیت‌های قومی، زبانی و مذهبی. انتخاب توسط خود اقلیت‌ها

یادداشت درباره‌ی سیستم انتخاباتی (MMP در برابر فهرستی نسبی)

طرح حاضر برای مجلس مهستان از **سیستم فهرستی نسبی** استفاده می‌کند — اجرای آن در شرایط گذار ساده‌تر و سریع‌تر است. سیستم MMP (مختلط موازی‌جبرانی — الگوی آلمانی)، که هم نمایندگی محلی و هم عدالت نسبی را فراهم می‌کند، برای قانون اساسی **نهایی** به‌عنوان گزینه‌ی برتر پیشنهاد می‌شود. MMP نیازمند زیرساخت فنی و آموزش رأی‌دهندگان بیشتری است که در هفته‌های اول گذار فراهم نیست؛ اما در نظامی تثبیت‌شده، مزایای آشکاری دارد.

بند ۶ — سهمیه‌ی جنسیتی: قاعده‌ی ۱ به ۳

رعایت **حداقل ۳۰٪ تنوع جنسیتی** در فهرست‌های انتخاباتی الزامی است.

ضمانت اجرایی: در میان هر سه نفر متوالی در فهرست، حداقل یک نفر باید از جنسیت کمترنمایندگی‌شده باشد. اگر سه نفر اول همگی مرد باشند، **نفر سوم** با بالاترین رأیی که به یک زن داده شده جایگزین می‌شود.

فهرست‌هایی که از تنظیم خود طبق این قاعده سرباز زنند، از ثبت‌نام رسمی محروم خواهند شد.

بند ۶-الف — حق رأی دیاسپورا

میلیون‌ها ایرانی خارج از کشور از حقوق و آرزوهای یکسان با هموطنان داخل برخوردارند. **پیشنهاد پایه** (باز است و توسط مجلس نهایی خواهد شد): ایرانیان خارج از کشور می‌توانند **به فهرست منتخب خود در یک حوزه‌ی انتخاباتی داخلی** رأی دهند. گزینه‌های جایگزین (کرسی‌های اختصاصی دیاسپورا، رأی‌گیری آنلاین مستقل) نیز قابل بررسی هستند.

۳.۳ هیأت رئیسه و ساختار داخلی

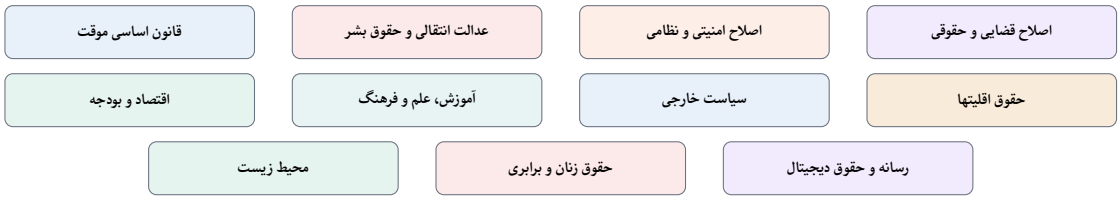
بند ۷

اگر جریانی با فهرست واحد سراسری به **اکثریت مطلق** (۵۰%+۱) برسد، ریاست جلسه‌ی اول را بر عهده خواهد داشت. در غیر این صورت، **ریاست سنی** تعیین‌کننده‌ی ریاست موقت مجلس خواهد بود.

بند ۸ — کمیسیون‌های تخصصی دائمی

مجلس مهستان بلافاصله کمیسیون‌های تخصصی زیر را تشکیل می‌دهد:

- کمیسیون قانون اساسی موقت
- کمیسیون عدالت انتقالی و حقوق بشر
- کمیسیون اصلاح بخش امنیتی و نظامی (SSR)
- کمیسیون اصلاح قضایی و حقوقی
- کمیسیون اقتصاد و بودجه
- کمیسیون آموزش، علم و فرهنگ
- کمیسیون سیاست خارجی و روابط بین‌الملل
- کمیسیون حقوق اقلیت‌ها و تنوع قومی‌زبانی
- کمیسیون محیط زیست و منابع طبیعی
- کمیسیون حقوق زنان و برابری جنسیتی
- کمیسیون رسانه و حقوق دیجیتال



۴.۳ تشکیل کابینه‌ی اجرایی موقت

بند ۹

در صورت وجود جریان اکثریت، این جریان مسئول تشکیل **کابینه‌ی اجرایی موقت** خواهد شد.

بند ۱۰

در صورت عدم وجود جریان اکثریت، **ائتلافی** از جریان‌ها یا افراد مستقل که به اکثریت قاطع می‌رسند، کابینه را تشکیل می‌دهند.

بند ۱۱

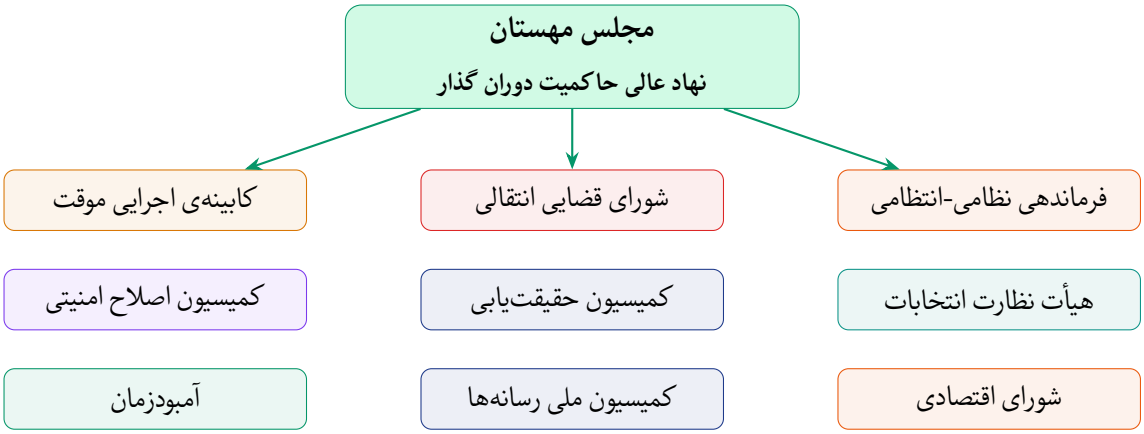
در صورت عدم تشکیل هیچ ائتلافی، مجلس مهستان برای هر پست کابینه به‌طور جداگانه رأی‌گیری می‌کند و **افرادی که بالاترین رأی در هر سمت کسب کنند، به‌طور خودکار وزیر آن حوزه می‌شوند.**

پس از تشکیل این کابینه، **رئیس کابینه** می‌تواند تغییر هر عضو را به مجلس پیشنهاد دهد، مشروط به کسب **رأی اعتماد اکثریت ساده.**

بند ۱۲ — پاسخ‌گویی کابینه

کابینه به مجلس مهستان **پاسخ‌گو** است:

- رأی اعتماد اولیه: ۵۰%+۱ نمایندگان
- استیضاح و برکناری: ۷۵% آرای نمایندگان
- تعویض فردی وزرا: $\frac{2}{3}$ آرا



۵.۳ مأموریت‌های ویژه و نهادسازی

۱.۵.۳ الف) قانون اساسی موقت — مأموریت فوری

بند ۱۴

مجلس مهستان موظف است ظرف حداکثر **۲ ماه** پس از تشکیل:

۱. **کمیسیون ویژه‌ی قانون اساسی موقت** را تشکیل دهد (۲۱ عضو مجلس + ۷ حقوقدان مستقل + ۳ ناظر بین‌المللی)
۲. پیش‌نویس‌های جریان‌ها را بررسی و ترکیب کند
۳. متن واحد را تدوین کرده و به **تصویب** $\frac{2}{3}$ **مجلس** برساند
۴. متن را به **رفراندوم عمومی** (۵۰%+۱، حداقل مشارکت ۴۰%) بگذارد

۲.۵.۳ ب) شورای قضایی انتقالی

بند ۱۵

مجلس مهستان از میان اساتید حقوق، اعضای کانون وکلا و قاضیان مستقل، **شورایی** برای رهبری دستگاه قضاییه تشکیل می‌دهد:

- تصفیه و پاکسازی دستگاه قضایی از عناصر فاسد
- بازبینی و تعلیق قوانین ناعادلانه
- سازمان‌دهی مجدد دادگاه‌ها
- تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی عدالت انتقالی

۳.۵.۳ ج) فرماندهی نظامی‌انتظامی موقت

بند ۱۶

مجلس مهستان شورایی برای مدیریت نیروهای نظامی و انتظامی تعیین می‌کند. **فرمانده و جانشین فرمانده‌ی ستاد مشترک** مستقیماً توسط مجلس تعیین می‌شوند.

۴.۵.۳ د) کمیسیون ملی اصلاح بخش امنیتی (SSR)

بند ۱۷

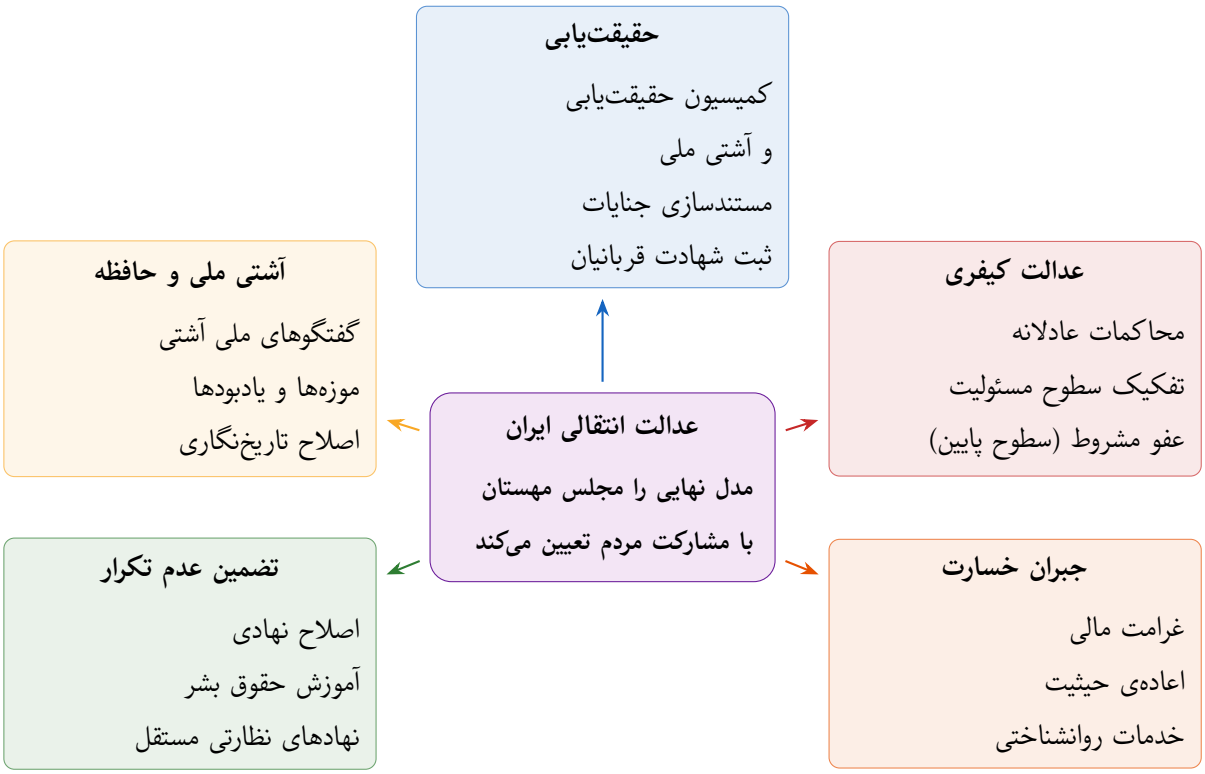
کمیسیون تخصصی مستقل برای:

- غربال‌گری (Vetting) فرماندهان و نیروهای امنیتی
- انحلال نهادهای سرکوب (سازمان عقیدتی‌سیاسی، گشت ارشاد)
- ادغام نیروهای واجد شرایط در ارتش واحد ملی
- واگذاری دارایی‌های اقتصادی نهادهای نظامی به صندوق ملی بازسازی
- آموزش حقوق بشر و تبعیت از مقام مدنی

۵.۵.۳ ه) کمیسیون عدالت انتقالی

بند ۱۸

مجلس مهستان ظرف حداکثر **۳ ماه** طرح جامع عدالت انتقالی را تدوین خواهد کرد. در هر صورت، عدالت انتقالی شامل این عناصر خواهد بود:



۶.۵.۳ و) نهاد ناظر مستقل انتخابات

بند ۱۹

هیأتی مستقل متشکل از حقوقدانان، نمایندگان جامعه‌ی مدنی و ناظران بین‌المللی، مسئول نظارت بر تمام رأی‌گیری‌ها و رفراندوم‌های دوران گذار خواهد بود.

۷.۵.۳ ز) آمبودزمان (نهاد حقوق شهروندی)

بند ۲۰

نهاد مستقل رسیدگی به شکایات شهروندان از نهادهای دولتی. ریاست آن توسط مجلس مهستان انتخاب شده و مستقل از کابینه عمل می‌کند.

۸.۵.۳ ح) کمیسیون ملی رسانه‌ها

بند ۲۱

نهاد مستقل برای تبدیل صداوسیمای دولتی به **رسانه‌ی عمومی مستقل** (الگوی BBC/ARD)، تضمین آزادی مطبوعات، جلوگیری از انحصار رسانه‌ای و رفع کامل فیلترینگ و سانسور.

۹.۵.۳ ط) شورای اقتصادی دوران گذار

بند ۲۲

شورای مستقل متشکل از اقتصاددانان برجسته‌ی داخل و خارج کشور برای مشاوره و طراحی سیاست‌های اقتصادی. گزارش‌های شورا هم‌زمان به مجلس و کابینه ارائه می‌شود.

۱۰.۵.۳ ی) مرکز تحقیقات مجلس مهستان (بازوی تکنوکراتیک)

بند ۲۳

نهاد کنونی مرکز تحقیقات مجلس با ریاست جدید، **بازوی تخصصی و تکنوکراتیک** مجلس مهستان خواهد بود:

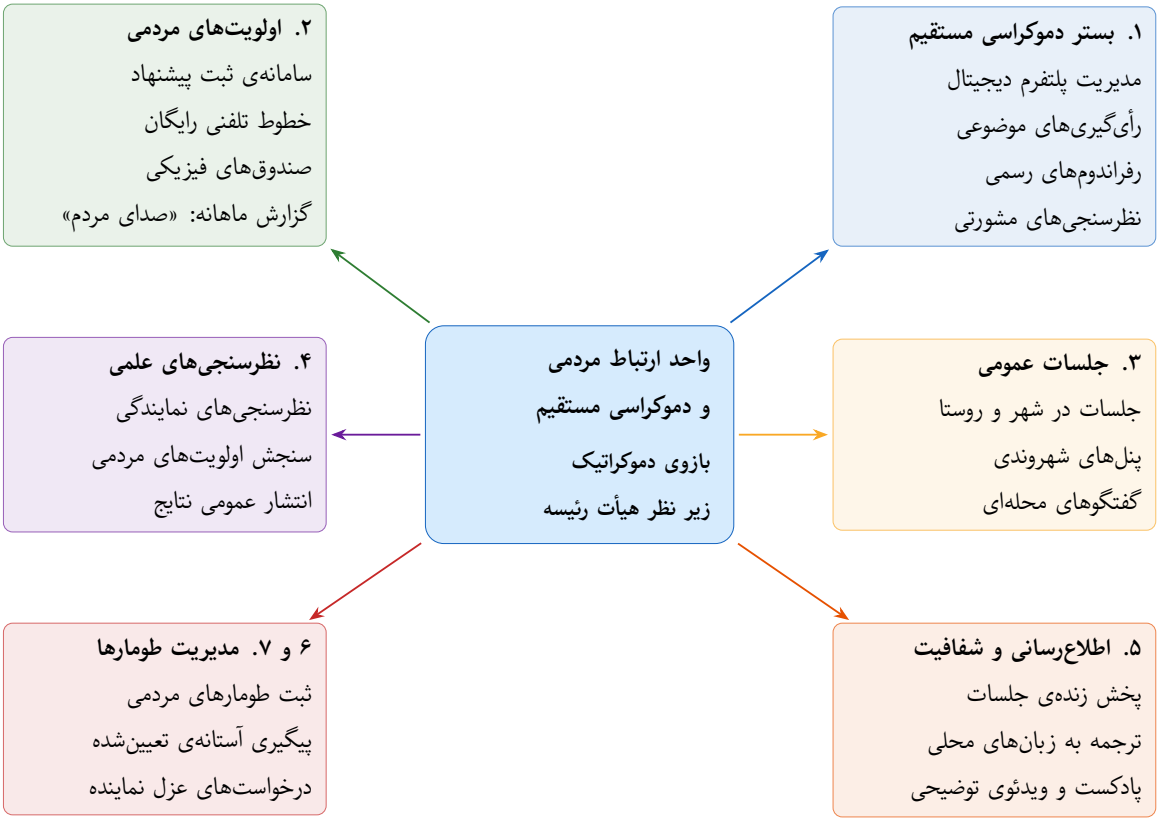
- هماهنگی با متخصصان و پژوهشگران
- تهیه‌ی گزارش‌های فنی‌تخصصی (Fact Sheets) برای هر تصمیم
- ارائه‌ی **گزینه‌های سیاستی** (نه توصیه‌ی یکجانبه) به نمایندگان

> ***نکته‌ی کلیدی:*** *مرکز تحقیقات **بُعد واقعیت** (What is) را تأمین می‌کند. تصمیم نهایی (What ought to be) با نمایندگان منتخب و مردم است.*

۶.۳ واحد ارتباط مردمی و دموکراسی مستقیم (بازوی دموکراتیک)

بند ۲۴

به‌موازات بازوی تکنوکراتیک، **واحد مستقل ارتباط مردمی و دموکراسی مستقیم** تشکیل خواهد شد، زیر نظر مستقیم هیأت رئیسه‌ی مجلس.



۷.۳ اقدامات اولیه‌ی فوری

بند ۲۵ — ۱۰ فرمان اضطراری

مجلس مهستان در اولین هفته‌ی تشکیل، ۱۰ فرمان اضطراری صادر می‌کند:

۱. **آزادی فوری** تمامی زندانیان سیاسی

۲. **رفع کامل فیلترینگ** و سانسور اینترنتی

۳. **تعلیق قوانین حجاب اجباری** و سایر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان

۴. **حق تجمع و تظاهرات مسالمت‌آمیز** بدون مجوز

۵. **برقراری آزادی مطبوعات** و لغو تمام محدودیت‌های رسانه‌ای
۶. **توقف اعدام‌ها** تا برپایی دادگاه‌های عادلانه
۷. **ممنوعیت شکنجه و بدرفتاری** با بازداشت‌شدگان
۸. **انحلال گشت ارشاد** و نهادهای سرکوب مشابه
۹. **آزادی فعالیت احزاب و تشکل‌های مدنی** بدون مجوز
۱۰. **لغو قوانین تبعیض‌آمیز** علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی

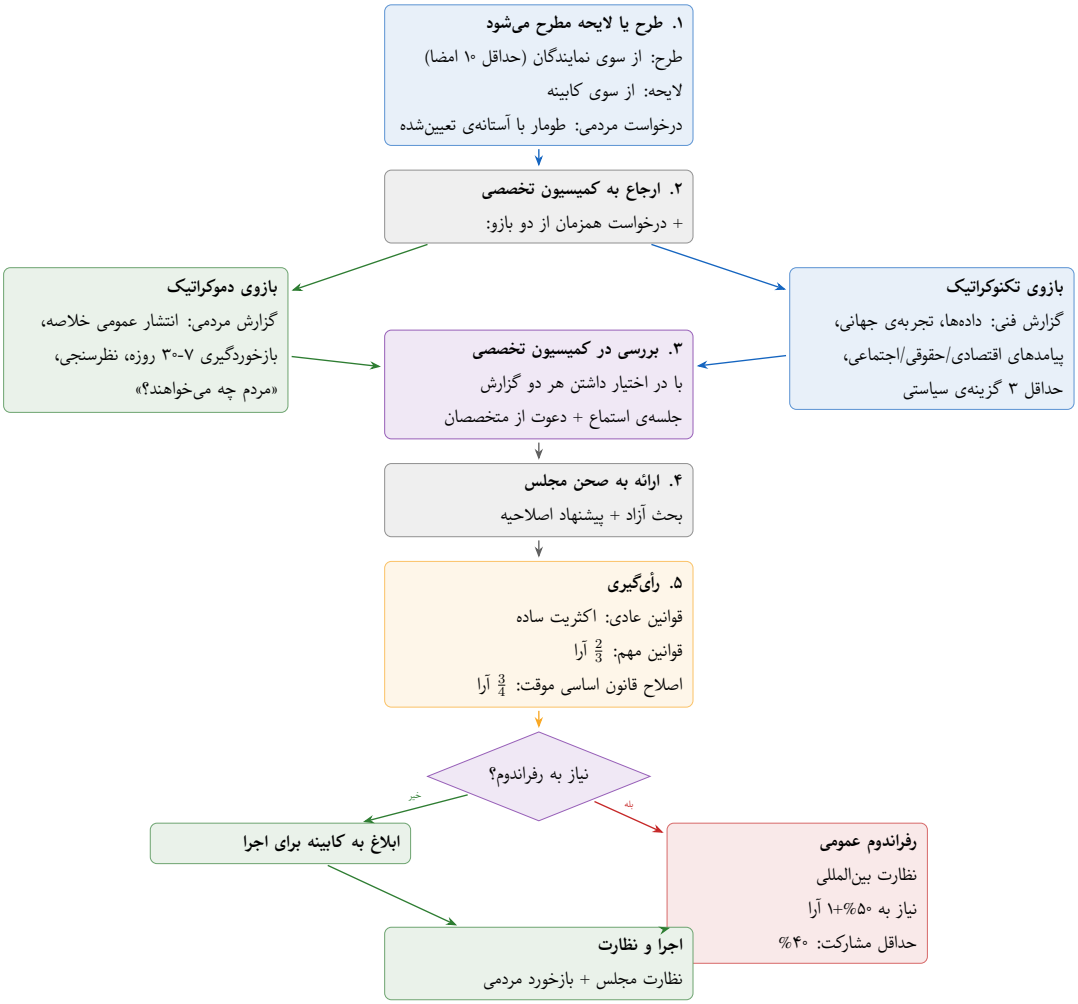
۸.۳ اولویت‌بندی قانون‌گذاری

زمان‌بندی	اقدامات قانون‌گذاری
فوری — هفته‌ی ۱-۲	قانون آزادی مطبوعات؛ قانون احزاب؛ قانون تظاهرات؛ شفافیت مالی مقامات؛ لغو قوانین تبعیض علیه زنان
اولویت بالا — هفته‌ی ۲-۴	قانون بحران اقتصادی؛ حقوق اقلیت‌ها و زبان مادری؛ حفاظت از داده‌های شخصی
اولویت متوسط — هفته‌ی ۴-۸	قانون عدالت انتقالی؛ کمیسیون حقیقت‌یابی؛ قانون SSR؛ استقلال قضایی؛ استقلال بانک مرکزی
اولویت عادی — هفته‌ی ۸-۱۴	محیط زیست؛ اصلاح آموزش؛ خصوصی‌سازی شفاف؛ مجلس مؤسسان؛ الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی

۹.۳ فرایند تقنینی — ترکیب تخصص و دموکراسی مستقیم

بند ۲۶

فرایند تصویب هر قانون در مجلس مهستان از الگوی زیر پیروی می‌کند:



۱۰.۳ موارد الزامی رفراندوم

بند ۲۷

موارد زیر **الزاماً** نیاز به رفراندوم عمومی خواهند داشت:

- تصویب قانون اساسی موقت
- تصویب قانون اساسی نهایی
- تعیین نوع حکومت (جمهوری/مشروطه)

- تعیین ساختار حکمرانی (متمرکز/فدرال/خودمختار)
- الحاق یا واگذاری سرزمینی
- هر موضوعی که مجلس مهستان با رأی $\frac{2}{3}$ آن را «سرنوشت‌ساز» تشخیص دهد
- هر موضوعی که به آستانه‌ی [X] امضای مردمی برسد *(عدد دقیق توسط مجلس مهستان تعیین می‌شود)*

۱۱.۳ سازوکارهای نظارت و پاسخ‌گویی

بند ۳۰ — عزل نماینده

در صورت عدم رضایت مردم یک منطقه از نماینده‌ی خود، با جمع‌آوری ۴۰٪ **از آرای مأخوذه در آن حوزه‌ی انتخاباتی در دور قبل** (نه ۴۰٪ از واجدین شرایط)، نماینده عزل و فرد بعدی در فهرست جایگزین خواهد شد. نظارت بر جمع‌آوری امضا به عهده‌ی **هیأت مستقل نظارت بر انتخابات** است.

بند ۳۱

در صورت فوت یا عدم توانایی مشارکت هر نماینده، فرد بعدی در فهرست از همان ناحیه جایگزین خواهد شد.

بند ۳۲ — مدت و تمدید مجلس مهستان

مجلس مهستان در اصل **نمی‌تواند بیش از دو سال** ادامه داشته باشد. **۲ ماه قبل از اتمام دو سال**، رأی‌گیری درباره‌ی تمدید یا خاتمه صورت می‌گیرد:

- اگر **فرایند گذار به پایان رسیده:** مجلس منحل و قدرت منتقل می‌شود.
- اگر **فرایند در جریان است:** مجلس می‌تواند با **رأی $\frac{2}{3}$ نمایندگان**، دوره‌ی خود را برای **حداکثر یک بار** و به مدت **حداکثر ۶ ماه** تمدید کند.

رأی‌گیری درباره‌ی تمدید دوره می‌تواند با **رفراندوم‌های دیگری که در همان مقطع برنامه‌ریزی شده** ترکیب شود تا هزینه‌های اجرایی کاهش یابد.

۱۲.۳ مأموریت تدوین قانون اساسی نهایی

بند ۳۳

مجلس مهستان پس از اجرای قانون اساسی موقت، پیش‌نویس **قانون اساسی نهایی** را از یکی از دو طریق تدوین می‌کند:

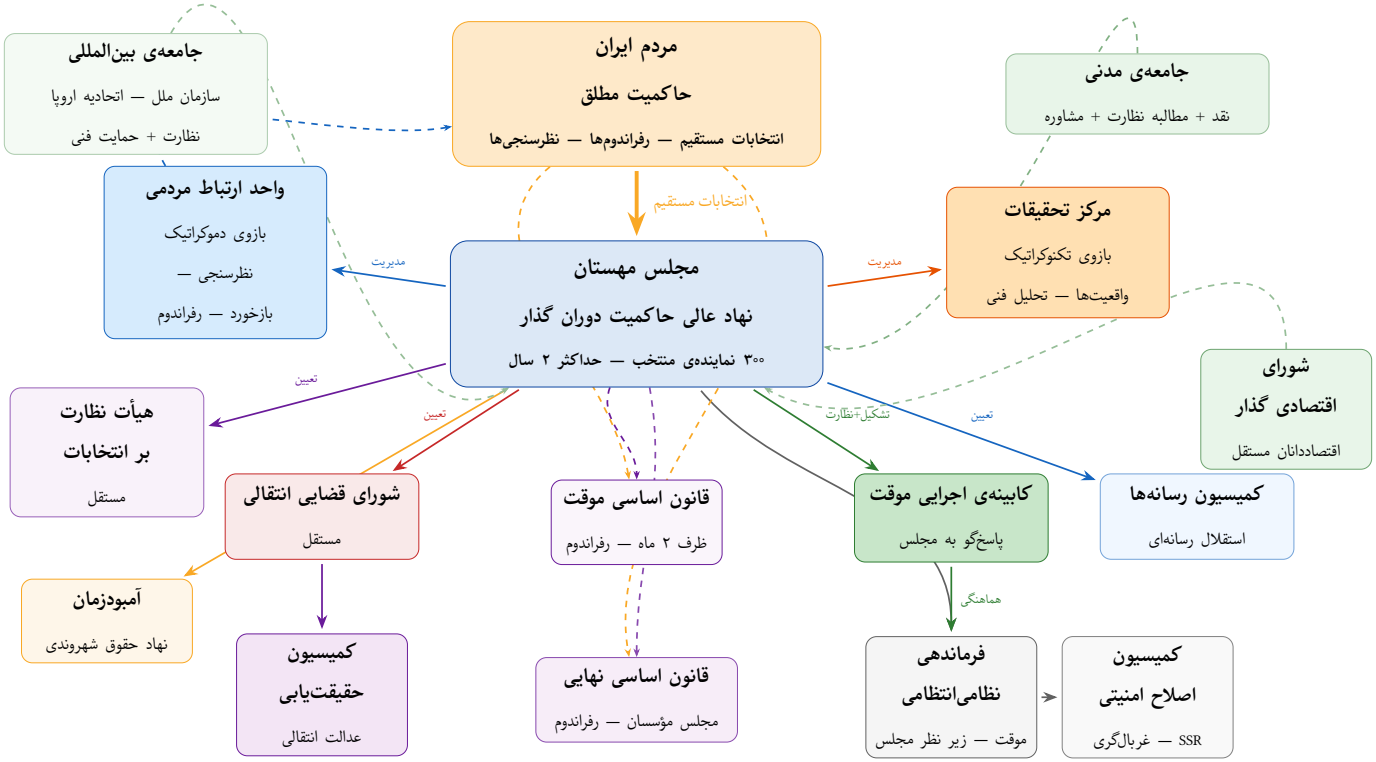
- **گزینه‌ی الف:** تشکیل **مجلس مؤسسان مستقل** (انتخابات جداگانه)
- **گزینه‌ی ب:** تفویض مأموریت به **کمیسیون ویژه‌ی درون مجلس** + مشاوره‌ی عمومی گسترده

در هر دو حالت، قانون اساسی نهایی ملزم به رعایت **اصول غیرقابل‌نقض** مندرج در قانون اساسی موقت بوده و الزاماً از طریق **رفراندوم عمومی** تصویب خواهد شد.

بند ۳۴ — حل اختلاف بین نهادی

در صورت بروز اختلاف جدی بین نهادهای دوران گذار، **هیأت میانجی‌گری** متشکل از ۵ شخصیت مورد احترام ملی (پیشنهادی جامعه‌ی مدنی و مصوب مجلس) وارد عمل خواهد شد. در صورت عدم حل اختلاف، موضوع به **رفراندوم** گذاشته خواهد شد.

نمودار جامع ساختار نهادی



فصل ۵

اصول بنیادین غیرقابل‌نقض

این اصول خطوط قرمزی هستند که هیچ نهادی، حتی مجلس مهستان، حق تعلیق یا نقض آن‌ها را ندارد:

۱. **حاکمیت ملی:** قدرت از مردم و برای مردم
۲. **جدایی دین از دولت:** دولت در قبال تمام ادیان و مکاتب بی‌طرف است
۳. **برابری همه‌ی شهروندان:** صرف‌نظر از جنسیت، قومیت، مذهب و عقیده
۴. **آزادی‌های بنیادین:** آزادی بیان، مطبوعات، تجمع، تشکل، عقیده و مذهب
۵. **ممنوعیت مطلق شکنجه:** شکنجه و مجازات‌های خشن تحت هیچ شرایطی مجاز نیست
۶. **حق دادرسی عادلانه:** حق وکیل، محاکمه‌ی علنی، فرض بی‌گناهی و حق تجدیدنظر
۷. **حقوق اقلیت‌ها:** حقوق قومی، زبانی و مذهبی؛ حق آموزش به زبان مادری
۸. **حقوق زنان:** برابری کامل حقوقی، اجتماعی و اقتصادی
۹. **استقلال قضایی:** مستقل از قوای مجریه و مقننه
۱۰. **تمامیت ارضی:** ساختار حکمرانی از طریق رفراندوم تعیین می‌شود
۱۱. **حاکمیت قانون:** هیچ فرد یا نهادی بالاتر از قانون نیست
۱۲. **عدالت نه انتقام:** عدالت از طریق سازوکارهای قانونی
۱۳. **آزادی اطلاعات:** ممنوعیت سانسور و فیلترینگ
۱۴. **تعهد به صلح:** حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

سازوکار تضمین اصول غیرقابل‌نقض

در فاز اول گذار، ضمانت اجرایی این اصول عمدتاً بر **اراده و خواست مردم** استوار است که همین اصول را در رفراندوم قانون اساسی موقت تأیید کرده‌اند.

پیشنهاد می‌شود **نهادهای مردم‌نهاد ناظر** برای پایش مستمر این اصول تشکیل شوند:

- گزارش‌دهی شفاف به مردم درباره‌ی هر مورد احتمالی نقض
- نقادی علنی و مستند از تصمیمات نهادهای گذار

- سنجش عملکرد مجلس مهستان و کابینه در قبال هر یک از ۱۴ اصل

در قانون اساسی نهایی، یک **دادگاه قانون اساسی مستقل** با صلاحیت ابطال قوانین مغایر با اصول بنیادین پیش‌بینی خواهد شد.

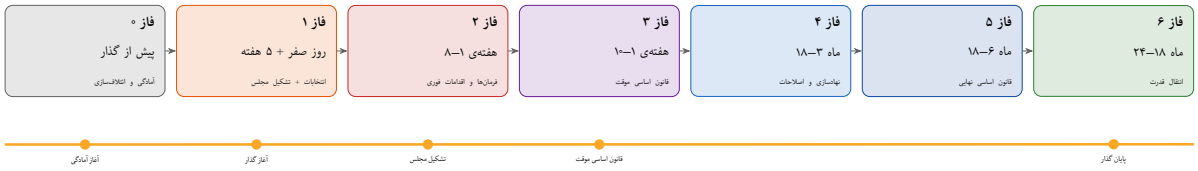
فصل ۶

خط زمانی جامع گذار

یادداشت: زمان‌بندی نسبی

این سند در اسفند ۱۴۰۴ (فوریه‌ی ۲۰۲۶) تدوین شده است. تمام زمان‌بندی‌ها **نسبی** هستند و از **روز صفر** (آغاز رسمی گذار) محاسبه می‌شوند. تاریخ دقیق آغاز گذار از پیش قابل تعیین نیست.

فاز	زمان‌بندی	اقدامات اصلی
فاز ۰	پیش از گذار	آمادگی، تدوین پیش‌نویس‌ها، ائتلاف‌سازی، زیرساخت فنی رأی‌گیری
فاز ۱	روز صفر تا هفته‌ی ۵	انتخابات مجلس مهستان؛ تشکیل رسمی مجلس
فاز ۲	هفته‌ی ۱—۸	۱۰ فرمان اضطراری؛ تشکیل کابینه و رأی اعتماد؛ مصوبات فوری
فاز ۳	هفته‌ی ۱—۱۰	تدوین قانون اساسی موقت؛ رأی مجلس ($\frac{۲}{۳}$)؛ رفراندوم عمومی
فاز ۴	ماه ۳—۱۸	نهادسازی؛ عدالت انتقالی؛ SSR؛ اصلاحات اقتصادی
فاز ۵	ماه ۶—۱۸	تدوین قانون اساسی نهایی؛ مشاوره‌ی گسترده؛ رفراندوم نهایی
فاز ۶	ماه ۱۸—۲۴ (+۶)	انتخابات بر اساس قانون اساسی نهایی؛ انتقال رسمی قدرت



فصل ۷

فراخوان

از همه‌ی ایرانیان آزادیخواه دعوت می‌کنیم:

به جریان‌ها، احزاب و ائتلاف‌ها

از هم‌اکنون پیش‌نویس قانون اساسی موقت پیشنهادی خود را تدوین و منتشر کنید.

به هر شهروند

مطالعه کنید، بحث کنید، مشارکت کنید. نقد سازنده‌ی این طرح و هر طرح دیگری حق و وظیفه‌ی شماست.

به متخصصان

دانش و تجربه‌ی خود را در خدمت طراحی نهادی گذار بگذارید.

به فعالان حقوق بشر

مستندسازی را از هم‌اکنون ادامه دهید. این اسناد، مبنای عدالت انتقالی فردا خواهند بود.

این بیانیه دعوتی است برای اندیشیدن، تکمیل و چکش‌کاری. سند زنده‌ای است که با مشارکت همگان بهتر خواهد شد. **تصمیم نهایی درباره‌ی آینده‌ی ایران فقط و فقط با مردم ایران است.**